陆丰“ 12•8”一般渔业船舶事故调查报告

陆丰“12•8”一般渔业船舶事故调查组

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故船舶 2
（二）事故船舶船员 3
（三）事故发生经过 4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（五）气象情况 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）其他可能因素排除 9
（三）间接原因分析 9
四、有关单位存在的主要问题 10
（一）有关监管部门 10
（二）地方党委政府 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）对事故船舶船员的处理建议 12
（二）对有关公职人员的处理建议 12
（三）其他处理建议 12
六、事故整改和防范措施 13
（一）压实责任，全面加强涉渔船舶安全管理 13
（二）严厉打击，全面落实“三无”船舶动态清零 13
（三）深入排查，全面整治涉渔船舶安全隐患 14
（四）以案释法，加强事故警示教育 14

陆丰“12•8”一般渔业船舶事故调查报告

2024年12月8日凌晨，在汕尾碣石湾海域一艘渔船遇险翻扣，造成1人失联。

事故发生后，市委市政府高度重视，市委书记逯峰、市长郑海涛相继作出批示，要求全力开展失联人员搜救，加强各类渔船安全管理工作，加大渔船违法违规行为打击力度，确保海上安全。市委常委陈伟明第一时间指挥开展应急处置工作，市海洋综合执法支队、汕尾海事局、汕尾海警局立即派出船艇开展搜救，协调过往商渔船协助搜寻。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，汕尾市政府同意授权市应急管理局牵头对该起事故提级开展事故调查工作。2024年12月13日，成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市农业农村局副局长任副组长，市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市总工会、汕尾海事局、汕尾海警局、市海洋综合执法支队和陆丰市应急管理局派人参加组成的陆丰“12•8”一般渔业船舶事故调查组（下称“事故调查组”）开展事故调查处理工作，并邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，陆丰“12•8”一般渔业船舶事故是一起因涉渔船舶违规使用塑料管作为海底门连接部位并未定期检维修，船员违规出海作业时海底门连接处破裂导致船舶进水沉没的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故船舶

事故船舶为涉渔“三无”船舶[1]，船舶所有人：徐某东、苏某涛；船体材质：木质；船长：17 米；型宽：3.3 米；主机功率：204 匹；作业方式：拖网；船上无船舶定位设备。2021 年 10 月，经李某同牵线联系，徐某东和苏某涛二人合伙从李某明处以 6.3 万元（徐某东和苏某涛各付一半）购买该船舶，购买时该船无船牌号，属二手“三无”船舶（该船舶为原船主李某明于 2013 年前后从甲东镇购买，购买时无船牌号）。购船后，徐某东在碣石镇请人制作“粤陆丰 55019”胶质船牌（徐某东称该船牌号为其爷爷以前船舶的号码）并悬挂在船上，船舶日常管理、经营由徐某东具体负责，未出海时停靠在碣石镇海边大路码头，该区域为

[1] 《广东省涉渔“三无”船舶处置工作规程（试行）》第三条：具备以下情形之一的，执法机构可以认定为涉渔“三无”船舶：（一）从事渔业捕捞活动以及为渔业捕捞生产提供服务的“三无”船舶；”《汕尾市“三无”船舶联合认定办法（试行）》第十五条：具有以下情形之一的，可以认定为“三无”船舶：（一）船舶未依法取得船名船号、船舶证书和船籍港的；……（五）伪造、变造、套用其他船舶的船名船号、船舶证书、船籍港的；”

碣石镇划定的“禁停区”(见图 1),未纳入渔船网格化管理范围。



图 1 事故船舶停靠区域

（二）事故船舶船员

1. 徐某东，事故船舶所有人，在事故中获救。不具备驾驶员资格，未持有效渔业船员证书，未购买人身意外保险及安全生产责任险。

2. 苏某涛，事故船舶所有人，在事故中获救。未持有效渔业船员证书，未购买人身意外保险及安全生产责任险。

3. 郭某，船员，在事故中失联。未持有效渔业船员证书，未购买人身意外保险及安全生产责任险。

（三）事故发生经过

2024 年 12 月 7 日中午 13 时许，徐某东、苏某涛、郭某驾驶事故船舶从陆丰市碣石镇海边大路码头出海捕鱼。下午 15 时左右，到达东经 115° 43 '、北纬 22° 37 ' 附近海域开始捕鱼作业。12 月 8 日 0 时许，苏某涛发现船舶机舱进水，马上呼叫徐某东打开机舱抽水泵的开关泵水（开关设在驾驶室），同时叫郭某去驾驶台通过对讲机呼救。徐某东马上跑去机舱看，看到进水太凶，然后又返回驾驶室拿多一个抽水泵到机舱并线一起抽水，大概抽了 5 分钟左右，由于机舱进水太多抽不完，加上风浪较大，导致船舶马上就向右倾斜并下沉。徐某东、苏某涛两人从机舱口移位到船舶左舷中间位置，郭某身上套一个救生圈手里拿着一件救生衣（未穿戴）也移位到徐某东、苏某涛两人的位置，此时水已经淹至膝盖位置，三人手牵手并在一起，之后船很快就沉没。徐某东、苏某涛两人抓住漂浮起来的木质长条形机舱盖（长 1.7 米、宽 0.8 米），徐某东和苏某涛在分别抓住机舱盖左右侧，郭某抓住机舱盖中间位置，徐某东从郭某手里拿过救生衣绑住长条形机舱盖以增强机舱盖浮力。三人一直漂浮至天亮，期间郭某说已经没有体力坚持不住了，徐某东和苏某涛让其继续坚持。直到天亮的时候，由于风浪越来越大，一个大浪打到三人，徐某东和苏某涛抓住机舱盖，郭某人与救生圈脱离，被海浪卷走，随后看不见人，只看到救生圈。救生圈漂移在苏某涛身边，苏某涛随手抓住救生圈的绳子并绑到腰里，另一只手托起救生圈拿来做求救标识。大概半小时后，6 时 50 分，徐某东和苏某涛被“中国渔

政 44682”发现救起并送到碣石港，由在码头等待的 120 救护车接送至陆丰市第三人民医院进行救治。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡。事故船上人员 1 人失联，至本次事故调查结束仍处于失联状态。

2.直接经济损失。事故船舶沉没，直接经济损失约 6 万元，其中船舶船体损失约 5 万元，网具损失约 1 万元。

（五）气象情况

据气象、海洋环境监测部门监测，12 月 7 日 12 时至 8 日 6 时，事故附近海域为多云转晴天，以偏北风为主，夜晚起阵风 6 到 7 级，最大阵风为 14.8 米/秒（7 级，8 日 06 时），海浪有效波高 1.3-2.1 米，最大波高 3.5 米（8 日 06 时）。

汕尾市气象台于 12 月 7 日 15 时发布汕尾海上大风警报，请在汕尾海域航行、作业的船舶和人员留意气象预报预警，注意航行安全。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 12 月 8 日 2 时 19 分，汕尾市海上搜救分中心接苏女士电话称，渔船“粤陆渔 55091”于 12 月 7 日 13 时左右从陆丰碣石冰厂码头出发，船上 3 人失联，失联位置不详。2 时 24 分，汕尾市海上搜救分中心将有关信息通报汕尾市海洋综合执法支队，要求尽快核查相关船舶船名、准确船位等信息；汕尾市海

洋综合执法支队立即启动应急预案，主要负责同志、分管负责同志迅速到达值班室指挥搜救工作。2 时 29 分，汕尾市海洋综合执法支队将情况通报陆丰市海洋综合执法大队要求核实该船情况。2 时 39 分，汕尾市海上搜救分中心启动应急响应，向省海上搜救中心、市委总值班室、市应急管理局等单位报告险情，协调海洋综合执法、海警、海事等搜救成员单位派出公务船舶出海搜寻。

（二）事故应急处置情况

2024 年 12 月 8 日 2 时 29 分，汕尾市海洋综合执法支队指导陆丰市海洋综合执法大队派出“中国渔政 44682”，搜救人员 4 人前往事发海域开展搜救工作，并与报警人确认位置及船舶出海生产情况，联系市海上搜救分中心、陆丰市农业农村局以及公安部门进一步核实船舶失事的具体位置、船上人员、船舶信息、现场情况等，确认船舶基本身份为“三无”船舶。2 时 39 分，海洋综合执法部门陆续派出“中国渔政 44681”“中国渔政 44682”“中国渔政 44068-1”，汕尾海事局派出“海巡 0941”“海巡 09642”，汕尾海警局派出“中国海警 21096”，前往事故海域协助救援。3 时 40 分许，“中国渔政 44682”从碣石港出发，大约 1 小时到达指定位置开展搜救。4 时 23 分，继续派出“中国渔政 44611”，搜救人员 9 人前往事发海域开展救援。期间，汕尾市海洋综合支队通过系统向各渔船船东船主发出应急救援信息，并电话逐艘通知事发海域附近 16 艘作业渔船协助开展搜救工作；汕尾海事局

通过播发航行警告，协调“兴通 739”“宝坤龙 9 号”“中联汕头”“兴龙城”“莱德 56”“德勤 68”等过往商船，要求加强瞭望积极参与搜救。6 时 54 分，“中国渔政 44682”在事故海域发现并成功救起徐某东、苏某涛 2 人，但在附近搜寻后未发现另一个落水者，由于被救起的徐少东、苏晓涛 2 人状态不是很好，因此搜救人员决定先将 2 人送回岸上送医。7 时 35 分，“中国渔政 44682”回到碣石水产品码头，将 2 名救起人员送往医院进一步检查。根据汕尾市海上搜救分中心提供的落水人员漂移路径预测图，汕尾海事局、汕尾海警局、汕尾市海洋综合执法支队等单位继续派出公务船舶出海搜寻，汕尾市海上搜救分中心请求省海上搜救中心协调南海救助局派出 B-72CS 搜救飞机两架次在事发海域搜寻。12 月 9 日至 11 日，汕尾海事局、汕尾海警局、汕尾市海洋综合执法支队等单位继续开展搜救工作，并协调过往商船和附近渔船协助搜寻。12 月 12 日，经评估，不再派遣搜救力量出海搜寻，转为常态化搜救。截至目前，尚未搜寻到最后 1 名失联人员。

（三）医疗救治和善后情况

徐某东、苏某涛等 2 名落水人员被救起后立即送往陆丰市第三人民医院进行身体检查，2 人均无受伤。针对失联人员郭某，碣石镇人民政府成立“12·8”渔船事故失联人员家属维稳和善后处置工作专班，全力配合市农业农村局海洋执法部门、海警第一工作站以及社会自发力量开展搜救工作，开展了总计 4 次的搜救工作，至今仍未找到该失联人员。碣石镇人民政府持续做好失

联人员家属的沟通安抚和协调理赔工作，当前家属情绪稳定，社会面平稳，无相关负面舆情。

（四）事故应急处置评估

汕尾、陆丰市两级农业农村、应急管理、海洋综合执法部门，汕尾海事局、汕尾海警局等部门、单位接到事故信息后，均及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作，成功救起 2 名落水人员。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，在事故应急处置中无衍生事故。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据对事故同类型船舶的勘察和获救船员现场指认（见图 2、图 3），综合事故相关人员调查询问分析，事故船舶连接海底门的塑料管漏水（塑料管硬化或连接件不稳）是造成沉船的直接原因。事故船舶属老旧木质船舶，该船用塑料管连接海底门不符合船舶规则要求[2]，且船主平时仅有洗船底和刷新油漆等简单维护，对海底门等重要安全部件疏于保养。

---

[2] 根据原农业部渔业船舶检验局《渔业船舶法定检验规则（2002）》（第四篇木质渔船）规定“轮机设备、渔捞起重设备、电气设备对船长不小于 12 米的船舶应按照《渔业船舶法定检验规则（2000）》及《钢质海洋渔船建造规范（1998）》执行，《钢质海洋渔船建造规范（1998）》“ 2.4.3.1 船上所用的塑料管应为认可型，并应根据其化学成份、机械性能和耐温极限选取。塑料管不得用于下列管系：（1）消防管系。（2）舱底水管系。（3）饮用水管系。（4）动力管系以及输送油类或其他易燃液体的管系。（5）当管子泄漏或损坏后能使船舶增加浸水危险的海水管系。”



图 2　事故船舶同类型渔船

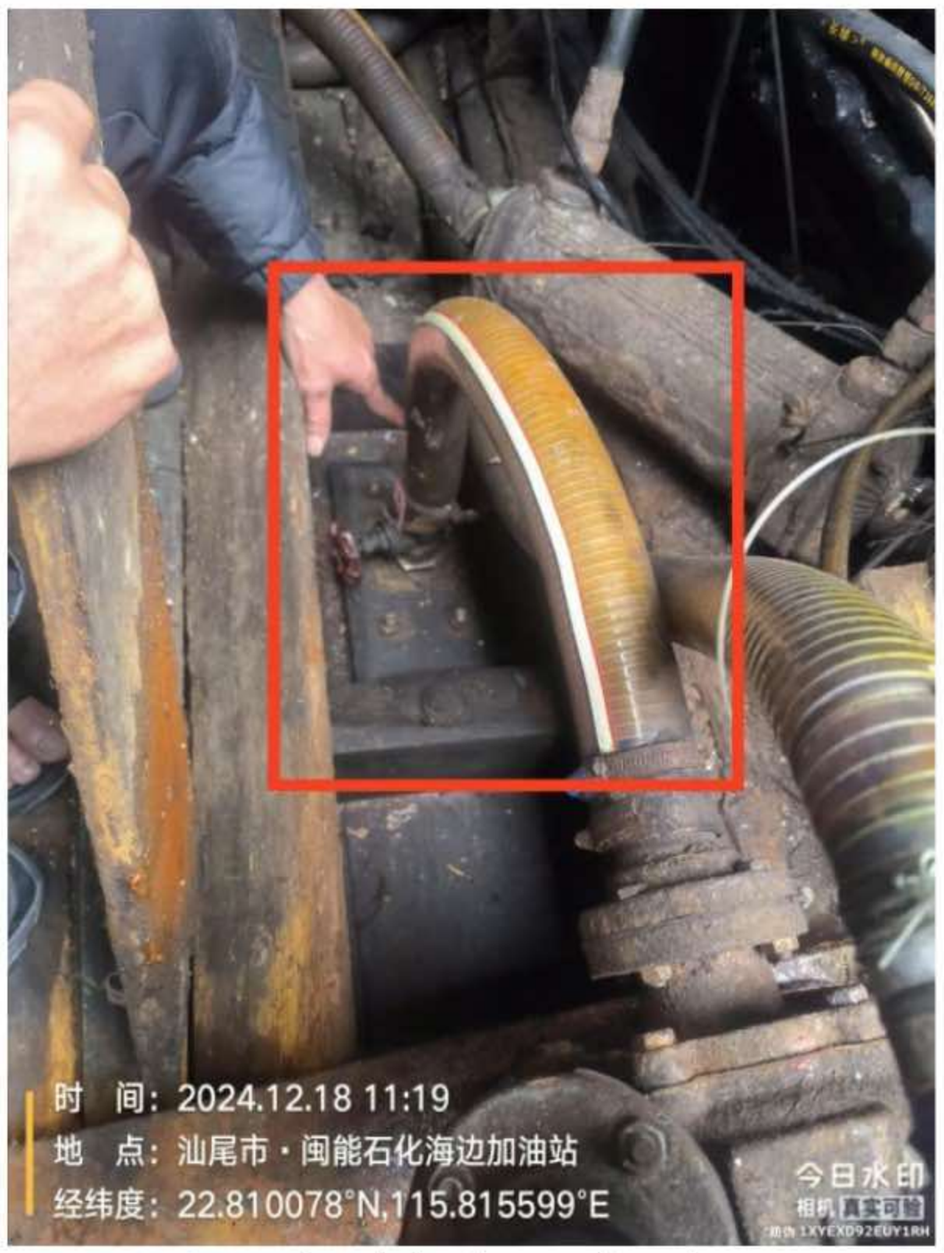


图 3　事故船舶同类型渔船海底门连接处

（二）其他可能因素排除

根据现场勘查、调查询问分析，排除人为故意和突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.船主未落实安全生产主体责任[3]。徐某东、苏某涛合伙购买“三无”船舶，违法在船上悬挂“粤陆丰 55019”船牌，未定期组织检查船舶重点部位等渔业船舶适航情况，未排查并消除生

[3]《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第三条：渔业船舶所有者、经营者应当落实安全生产主体责任。渔业船舶船长对渔业船舶的安全生产承担直接责任。

产安全事故隐患[4]，使用不具备安全生产条件的“三无”船舶从事海洋渔业捕捞活动；船舶未安装定位装置；自身未持有有效渔业船员证书，聘用未持有有效渔业船员证书的人员从事海上捕捞作业[5]，且未购买人身意外保险等社会保险[6]。

2. 出海作业人员安全意识淡薄，应急逃生技能缺失。出海作业人员在临水作业时未穿着救生衣[7]，在发现船舱进水后未及时作出弃船决定[8]，未及时穿戴救生衣、救生圈，延长等待救援时间，提高获救机率。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关监管部门

1. 原陆丰市海洋综合执法大队碣石中队[9]

原陆丰市海洋综合执法大队碣石中队在此次事故发生前，作为实际负责碣石片区海洋综合行政执法工作的单位，未深刻汲取陆丰市“8·21”一般渔业船舶事故教训，再次发生“三无”船

---

[4] 《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第八条：渔业船舶船长应当落实船员岗位安全生产职责以及航行安全、跟帮生产等安全生产制度；定期组织检查安全生产设备、证书证件、船员配备以及渔业船舶适航等情况，排查生产安全事故隐患，落实整改措施。

[5] 《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十三条：船长、轮机长等渔业船舶职务船员应当取得相应的职务船员证书。渔业船舶普通船员应当按照国家规定取得相应的专业训练合格证或基础训练合格证后，方可上岗作业。渔业船舶所有者、经营者不得雇用未取得渔业船舶职务船员证书、专业训练合格证或基础训练合格证的人员上船从事相应的作业。

[6] 《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十七条第二款：渔业船舶的所有者或者经营者应当与建立劳动关系的渔业从业人员依法签订劳动合同，并办理社会保险。

[7] 《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条：渔业船舶船员在渔业船舶航行、作业和停泊过程中应当严格遵守避碰规则、安全操作规程和值班守则；临水作业时，应当穿着救生衣。

[8] 《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十二条：渔业船舶发生生产安全事故或者遭遇险情时，应当积极开展自救，并立即向渔政监督管理机构或者相关部门报告，服从当地人民政府和搜救机构指挥。在危及船员生命安全的紧急情况下，船长应当及时作出弃船决定，并最后离船。

[9] 根据 2024 年 7 月 31 日印发的《中共陆丰市委机构编制委员会关于调整陆丰市农业农村局“三定”规定的通知》，将市海洋综合执法大队整合并入市农业农村局，对外使用“陆丰市海洋综合执法大队”名称和印章开展执法，与上级海洋综合执法机构建立协调联动的工作机制，相应承担负责集中行使辖区海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海综合执法职责。

舶人员落水失联事故，两起事故均发生在其管辖的碣石片区海域；对“三无”船舶的排查、打击力度不足，未能发现明显为“假牌”的事故船舶“粤陆丰55019”并予以扣押销毁，海上执法不严不细。

2.原陆丰市海洋综合执法大队

原陆丰市海洋综合执法大队在此次事故发生前，作为实际负责陆丰市渔船安全监管的单位，未认真履行渔船安全监督管理职责，指导碣石镇政府开展渔船安全生产监督管理不力；未深刻汲取陆丰市“8·21”一般渔业船舶事故教训，对“三无”船舶打击力度不足。

3.陆丰市农业农村局

未认真履行渔业安全监管职责，未能有效指导碣石镇政府开展渔业渔船安全监管工作，对原陆丰市海洋综合执法大队等工作监督指导不力。

（二）地方党委政府

1.碣石镇人民政府

未认真履行属地管理责任，事故船舶长期停靠在划定为“禁止停靠船舶”的港湾区域，在组织的多次“清港清湾”行动和日常巡查检查中均未能发现，对于长期停靠在碣石湾内的“三无”船舶失管失察。

2.陆丰市人民政府

未深刻汲取陆丰市“8·21”一般渔业船舶事故教训，未能

有效督促碣石镇政府、陆丰市农业农村局履行渔船安全管理职责，未采取有力措施打击“三无”船舶。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故船舶船员的处理建议

1. 郭某，男，陆丰碣石镇人，未持有有效渔业船员证书，违规出海作业，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中失联至今未搜寻到，建议免予追究责任。

2. 徐某东，男，陆丰碣石镇人，事故船舶所有人，与苏某涛合伙购买“三无”船舶，未持有有效渔业船员证书，违规出海作业，对事故发生负有责任。建议由陆丰市农业农村局依法依规进行处理。

3. 苏某涛，男，陆丰碣石镇人，事故船舶所有人，未持有有效渔业船员证书，违规出海作业，对事故发生负有责任。建议由陆丰市农业农村局依法依规进行处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府、有关部门公职人员履职方面的问题及相关材料，移交汕尾市纪委监委处理。

（三）其他处理建议

1. 建议碣石镇人民政府向陆丰市人民政府作出深刻检查。

2. 建议陆丰市农业农村局向陆丰市人民政府作出深刻检查。

3. 建议陆丰市人民政府向汕尾市人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）压实责任，全面加强涉渔船舶安全管理

各级农业农村、海洋综合执法部门和沿海县（市、区）要深刻汲取本次事故教训，举一反三，深入剖析渔船安全管理存在的问题，以“三长制”为抓手，加强涉渔船舶监管机制建设，压实属地管理和行业监管责任。陆丰市政府要进一步健全本辖区涉渔船舶安全生产责任体系，督促农业农村部门和各乡镇（街道）落实涉渔船舶安全监管工作，深入开展涉渔船舶安全生产隐患排查整治。陆丰市农业农村局要协同镇（街）进一步摸清涉渔船舶底数，全面准确掌握国库渔船、涉渔乡镇船舶数量、停泊地。碣石镇政府要加强对非停泊区域的巡查排查，严禁涉渔船舶停靠在非停泊区域，严格落实渔船网格化管理，落实定人联船制度，压实镇（街道）干部分片包区、村居干部分格包船责任，落实船主的安全生产主体责任。

（二）严厉打击，全面落实“三无”船舶动态清零

深入开展整治“三无”船舶和“清港清湾”专项行动，加强部门执法协作，全链条打击“三无”船舶。工信、市场监管、公安、海洋综合执法等部门要组织开展对船舶修造企业的监督检查，重点查处违法修造、无照经营船舶等违法犯罪行为，从源头上遏制“三无”船舶违法违规行为。海事、海警、海洋综合执法等部门要加大辖区海域执法巡查力度，聚焦节假日、夜间等渔业生产重点时段，强化对重点作业类型、重点船舶的查处力度，查处过程中发现涉嫌犯罪的，坚决移交海警部门依法处理。要推动陆丰

市沿海镇（街）渔港管理站建设及实体化运作，加强进出港船舶监督管控，加大港口、岙口巡查密度，特别加强对非划定停泊区域的巡查检查，对发现存在“假牌”“套牌”等涉渔船舶一律严格查扣。根据联合认定机制认定为“三无”船舶的，依法依规落实“三无”船舶拆解工作，强化“一船一策”处置，实现“打击—拆解”闭环管理。

（三）深入排查，全面整治涉渔船舶安全隐患

陆丰市农业农村局要切实履行行业监管职责，深入开展涉渔船舶安全隐患排查整治，全面排查涉渔船舶通导设备配备及使用、救生设备、消防设施、船舶及船员持证、进出港报告等情况，对存在安全隐患的涉渔船舶一律禁止离港并责令整改，协同属地落实整改措施。加大海上执法力度，加强船舶违规出海作业、无证人员出海作业等违法行为查处力度，进一步规范渔船海上生产作业。

（四）以案释法，加强事故警示教育

加强渔业船员培训和安全教育，在渔港、渔村等渔民群众集中场所，运用横幅、海报、广播等形式，强化事故警示教育，广泛宣传渔船安全生产法律法规，提高船员遵守安全生产规定的自觉性。加强船员海上遇险自救互救能力，提升应急处置能力，提高海上遇险获救机率。广泛开展有奖举报奖励活动，鼓励群众积极举报“三无”船舶、“黑船点”等，强化社会公众监督。